

Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Lundi 18 chaâbane 1443 – 21 mars 2022

165^{ème} année

N° 30

Sommaire

Décrets-lois

Décret-loi n° 2022-13 du 20 mars 2022, relatif à la conciliation pénale et à l'affectation de ses produits.....	761
Décret-loi n° 2022-14 du 20 mars 2022, relatif à la lutte contre la spéculation illicite.....	768
Décret-loi n° 2022-15 du 20 mars 2022, relatif aux sociétés communautaires.....	772

Décrets et arrêtés

Présidence de la République	
Cessation de fonctions d'un gouverneur.....	784

Décrets-lois

Décret-loi n° 2022-13 du 20 mars 2022, relatif à la conciliation pénale et à l'affectation de ses produits.

Le Président de la République,

Vu la Constitution,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-117 du 22 septembre 2021, relatif aux mesures exceptionnelles,

Après délibération du Conseil des ministres.

Prend le décret-loi dont la teneur suit :

Chapitre premier

Dispositions générales

Article premier - Le présent décret-loi fixe la procédure de conciliation avec l'Etat concernant les infractions économiques et financières, les actes, les actions et les pratiques ayant engendré des avantages illicites ou susceptibles d'engendrer des avantages illicites et dont il résulte un préjudice financier à l'Etat, aux collectivités locales, aux entreprises, établissements et instances publics ou à toute autre partie, concrétisant de ce fait le principe de justice pénale réparatrice. Le présent décret-loi régleme également les modalités d'affectation des produits de la conciliation pénale au profit de la communauté nationale dans le respect du principe de justice et d'équité.

Art. 2 - La conciliation pénale vise à se substituer à l'action publique ou aux poursuites, procès, peines ou réquisitions qui en découlent, présentées ou qui devaient être présentées au nom de l'Etat ou l'un de ses établissements ou toute autre partie, et ce, par remboursement des montants ou la réalisation de projets nationaux ou régionaux ou locaux selon les besoins.

Le taux d'inflation est pris en compte dans le calcul des montants ou dans les projets à réaliser, et ce, en se référant aux chiffres officiels présentés par les organismes officiels compétents.

Art. 3 - Les dispositions du présent décret-loi s'appliquent à toute personne physique ou morale ayant fait l'objet, elle-même ou son représentant, d'un ou de plusieurs jugements en matière pénale, ou faisant l'objet d'un procès pénal ou de poursuites judiciaires ou administratives ou ayant commis des actes devant engendrer des infractions économiques et financières.

Les dispositions du présent décret-loi s'appliquent également à toute personne physique ou morale, à l'égard de laquelle des mesures de confiscation et de recouvrement des biens à l'étranger n'ont pas été achevées conformément aux dispositions du décret-loi n°2011-13 du 14 mars 2011 relatif à la confiscation des avoirs et de biens meubles et immeubles, tel que modifié par le décret-loi n°2011-47 du 31 mai 2011.

Les dispositions du présent décret-loi s'appliquent également à toute personne physique ou morale ayant bénéficié de quelque manière que ce soit des biens confisqués en dessous de leur valeur réelle.

Les dispositions du présent article s'étendent aux infractions précitées commises avant l'année 2011 et jusqu'à la date de publication du présent décret-loi au Journal officiel de la République tunisienne.

Art. 4 - La conciliation pénale aboutit à l'unification du processus de recouvrement des biens spoliés revenant à l'Etat, aux collectivités locales, aux entreprises, établissements et instances publics ou toute autre partie, en vue de les réaffecter dans le développement national, local et régional et réaliser la réconciliation nationale dans les domaines économique et financier.

Art. 5 - La conclusion de la conciliation pénale conduit, après son exécution, à assainir la situation juridique du conciliant des suspicions de corruption économique et financière dans la limite de l'objet de la conciliation et à sa réintégration dans les domaines économique et financier sur la base des règles de transparence et d'intégrité.

Art. 6 - A l'exception des infractions terroristes, la conciliation pénale comprend les infractions, actes, actions et agissements cités à l'article premier du présent décret-loi, et ce, dans les domaines suivants :

- Les deniers publics,
- Les domaines public et privé de l'Etat,
- La concussion,
- Le blanchiment d'argent,

- La fiscalité,
- Les douanes,
- Le change,
- Le marché financier, et les institutions financières.

Le domaine de la conciliation pénale, même dans le sens extensif du terme, ne concerne que les actes, les actions, les agissements, les actions en justice et les droits qui ont fait l'objet de conciliation.

Chapitre II

De la conciliation

Section première - La Commission nationale de conciliation pénale

Sous-section première - Création de la Commission nationale de conciliation pénale

Art. 7 - Il est créé auprès de la Présidence de la République une commission dénommée « Commission nationale de conciliation pénale ».

Art. 8 - La Commission nationale de conciliation pénale est composée :

Premièrement : d'un président désigné parmi les magistrats compétents du troisième grade de l'ordre judiciaire.

Deuxièmement : de deux vice-présidents :

- Un président de chambre de cassation au Tribunal administratif, premier vice-président,
- Un président de chambre de cassation à la Cour des comptes, deuxième vice-président.

Troisièmement : d'un représentant du Haut Comité du contrôle administratif et financier, membre.

Quatrièmement : d'un contrôleur général relevant du corps de contrôle général des finances, membre.

Cinquièmement : d'un représentant du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières, membre.

Sixièmement : d'un représentant de la Commission des analyses financières relevant de la Banque centrale de Tunisie, membre.

Septièmement : d'un représentant du Chef du contentieux de l'Etat, membre.

Le président de la commission, ses deux vice-présidents et les autres membres exercent leur mission à plein temps.

Les membres de la Commission nationale de conciliation pénale sont nommés par décret Présidentiel pour une période de six (6) mois renouvelable une seule fois.

Outre le traitement d'origine de chacun d'eux, il est attribué une indemnité mensuelle au président, aux vice-présidents et aux membres de la Commission nationale de conciliation pénale. Cette indemnité est fixée par décret Présidentiel.

Avant la prise de leurs fonctions, les membres de la Commission nationale de conciliation pénale prêtent le serment suivant devant le Président de la République : « Je jure par Dieu Tout-Puissant de remplir mes fonctions en toute loyauté et fidélité, de me tenir à la neutralité totale, de m'engager à ne pas divulguer le secret des délibérations et à ne pas révéler les informations portées à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions ».

Art. 9 - Les dépenses de la Commission nationale de conciliation pénale sont imputées sur le budget de l'Etat.

Art. 10 - Les membres de la Commission nationale de conciliation pénale sont assujettis, en ce qui concerne la déclaration du patrimoine, les conflits d'intérêts et l'enrichissement illicite, à la législation en vigueur.

Art. 11 - La vacance survenue dans la composition de la Commission nationale de conciliation pénale est pourvue dans un délai maximum de dix (10) jours à compter de la date de sa constatation, conformément à la même procédure prévue pour la nomination.

Art. 12 - Le Président de la République est habilité à révoquer tout membre de la Commission nationale de conciliation pénale de ses fonctions.

Sous-section 2 - Fonctionnement de la Commission de conciliation pénale

Art. 13 - La Commission nationale de conciliation pénale établit son règlement intérieur dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la date de prise de ses fonctions. Il est approuvé à la majorité des deux-tiers de ses membres et sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Art. 14 - La Commission nationale de conciliation pénale, se réunit sur convocation de son Président ou, le cas échéant, du vice-Président. Le quorum n'est atteint qu'en présence d'au moins cinq (5) membres.

La Commission nationale de conciliation pénale prend ses décisions à la majorité absolue des membres présents. En cas d'égalité, la voix du Président est prépondérante.

Le Secrétariat de la Commission nationale de conciliation pénale est confié à un rapporteur nommé par décret Présidentiel parmi les cadres des services du chef du contentieux de l'Etat, lequel est chargé, sous le contrôle du président de la Commission, de l'organisation de ses réunions, de la rédaction de ses délibérations, de la conservation de ses dossiers et de prendre les mesures nécessaires à l'exécution de ses décisions.

Avant la prise de ses fonctions, le rapporteur prête devant le Président de la République le serment prévu par l'article 8 du présent décret-loi.

Art. 15 - La Commission nationale de conciliation pénale, peut demander aux organismes publics administratifs et judiciaires ou privés les informations, documents et autres pièces justificatives ayant trait à la demande de conciliation sans que puisse lui être opposé le secret professionnel, la protection des données à caractère personnel ou le secret de l'instruction pénale. La partie sollicitée doit répondre à la demande dans un délai maximum de dix (10) jours à compter de la date de réception de la demande.

La Commission peut procéder à l'audition de la personne en cause et lui demander toutes données, pièces ainsi que tout jugement, toute ordonnance et tous procès-verbaux requis pour instruire la demande.

Art.16 - Les membres de la Commission nationale de conciliation pénale peuvent avoir accès directement à tous documents, informations et autres pièces justificatives auprès des parties intéressées. La Commission peut requérir le concours de la force publique à cet effet conformément à la législation en vigueur.

Section 2 - De la procédure de conciliation pénale

Sous -section première - La saisine de la Commission nationale de conciliation pénale

Art. 17 - La Commission nationale de conciliation pénale est saisie en vertu d'une demande de la personne intéressée ou de son avocat. Elle peut également se saisir de sa propre initiative.

Art. 18 - La demande de conciliation pénale est présentée à la Commission nationale de conciliation pénale par le demandeur de conciliation ou par son avocat.

La demande est remise au secrétariat de la Commission nationale de conciliation pénale contre un récépissé comportant le numéro d'enregistrement, la date et l'identité du demandeur de conciliation pénale.

En cas d'auto-saisine, la décision de saisine est enregistrée dans les registres de la Commission, laquelle en informe la personne intéressée par tout moyen laissant une trace écrite et fixe un délai ne dépassant pas un mois pour accepter la proposition de conciliation. En l'absence de réponse au terme de ce délai, la proposition est réputée rejetée, et il n'est plus possible d'accepter une demande de conciliation de la part de la personne intéressée.

Art. 19 - Si le demandeur de conciliation pénale fait l'objet d'une arrestation ou d'exécution d'une peine privative de liberté, la demande de conciliation pénale est présentée au procureur général près la cour d'appel territorialement compétente, qui la transmet sans délai à la Commission nationale de conciliation pénale.

La demande est remise au secrétariat de la Commission nationale de conciliation pénale, laquelle adresse au procureur général près la cour d'appel un récépissé comportant le numéro d'enregistrement, la date et l'identité du demandeur de conciliation pénale.

Art. 20 - La demande de conciliation pénale comporte obligatoirement l'identité et le domicile du demandeur, les affaires pénales pendantes et les poursuites pénales en cours et la suite qui leur a été donnée, la juridiction saisie, le cas échéant les jugements rendus, les faits n'ayant pas fait l'objet de poursuites, le montant proposé de la conciliation et les délais de son remboursement ou le projet proposé et les garanties financières pour l'exécution de la conciliation pénale.

La demande comporte en outre le numéro d'enregistrement au Registre national des entreprises pour les personnes morales.

Art. 21 - La Commission de conciliation pénale est chargée de fixer la liste des personnes concernées par la conciliation pour les faits commis avant l'année 2011 et jusqu'à la date de publication du présent décret-loi au Journal officiel de la République tunisienne. Elle les invite à déposer une demande de conciliation dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de l'invitation.

La commission est saisie également des demandes présentées par les personnes concernées par les dispositions de l'article 3 de la loi organique n°2016-77 du 6 décembre 2016 relative au pôle judiciaire économique et financier, et ce, dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la commission déclare le commencement de son activité.

La Commission est saisie en vertu d'une transmission émanant des commissions et organismes chargés légalement des dossiers ayant trait aux faits prévus par l'article 6 du présent décret-loi, même si ces faits ne constituent pas des infractions ou n'ayant pas fait l'objet de poursuites judiciaires ou administratives.

Dans ce cas, la Commission informe la personne concernée par la conciliation et l'informe de son droit de choisir le processus de conciliation pénale.

En cas de son acceptation du processus de conciliation pénale, il doit présenter une demande conformément aux dispositions des articles 18, 19 et 20 du présent décret-loi.

Sous-section 2 - Examen de la demande de conciliation pénale

Art. 22 - La Commission nationale de conciliation pénale informe, dans un délai n'excédant pas sept (7) jours à compter de la date de sa saisine, la partie chargée du dossier du demandeur de conciliation, ladite partie doit fournir à la Commission des copies authentiques des jugements et des documents se rapportant aux affaires pendantes et aux actes de poursuite en cours, dans un délai n'excédant pas sept (7) jours.

Art. 23 - Après avoir vérifié que les conditions de forme de la demande sont remplies, la commission fixe la valeur de référence des montants à rembourser dans le cadre de la conciliation pénale, et ce, sur la base de la valeur des biens détournés ou du bénéfice obtenu ou du préjudice subi par les organismes publics, conformément aux preuves qu'elle détient du fait des jugements prononcés même si ces jugements ne sont pas passés en force de chose jugée, et sur la base de tous documents et expertises ordonnées par la justice suite aux actes et faits objets de la demande de conciliation. Elle entreprend les investigations nécessaires et demande les documents et données auprès des services administratifs et des institutions financières ou de toute autre partie et réalise des expertises chaque fois que de besoin.

Art. 24 - La commission d'experts est choisie à partir d'une liste fixée par arrêté du Chef du Gouvernement. Elle doit notifier les résultats de ses travaux à la Commission nationale de conciliation pénale dans un délai maximum de vingt (20) jours à compter sa saisine.

Le demandeur de conciliation peut introduire un recours gracieux auprès de la Commission nationale de conciliation pénale concernant le résultat de l'expertise, et ce, dans un délai de sept (7) jours à compter de la date de notification qui lui est faite ou qui est faite à celui qui le représente de ce résultat.

La Commission peut dans ce cas ordonner une contre-expertise par une autre commission d'experts figurant sur la même liste.

Dans tous les cas, le résultat des expertises ne s'impose pas à la Commission nationale de conciliation pénale.

Art. 25 - La Commission nationale de conciliation pénale propose une offre de conciliation au demandeur de conciliation pénale et négocie avec lui la valeur des montants à rembourser dans le cadre de la conciliation pénale. En cas d'accord, la conciliation est conclue dans la limite du montant détourné ou de la valeur du bénéfice obtenu ou l'importance des dommages causés aux deniers publics tels que fixés par la commission, majorés de 10% au titre de chaque année suivant la survenue de ces faits. Ledit accord de conciliation revêt le caractère d'une conciliation définitive dans le cas où il aboutit au remboursement de la totalité des montants à payer ou après réalisation des projets en charge, lorsque le choix du demandeur de conciliation, après approbation de la Commission nationale de conciliation pénale, consiste à réaliser des projets dans la limite des montants dus et, l'accord de conciliation revêt le caractère d'une conciliation provisoire à condition de présenter une garantie financière d'une valeur qui ne peut être inférieure à 50% de la valeur des montants fixés par la Commission.

La Commission nationale de conciliation pénale peut accepter une proposition de conciliation provisoire dans le cas où le choix du demandeur de conciliation est de rembourser des montants à condition de présenter une garantie financière qui ne peut être inférieure à 50% de la valeur des montants dus. La commission fixe un délai n'excédant pas trois (3) mois pour payer le reliquat dû au titre de la conciliation pénale. La conciliation pénale provisoire entraîne dans les deux cas la suspension des poursuites ou du procès ou de l'exécution de la peine conformément à la procédure prévue par l'article 34 du présent décret-loi, avec mise en œuvre des mesures nécessaires pour garantir la présence du demandeur de conciliation y compris l'interdiction de voyager conformément à l'article 36 du présent décret-loi. En cas où l'exécution des stipulations de la conciliation pénale n'est pas complètement achevée, les montants garantis reviennent de droit à l'Etat et sont reprises les poursuites, les procès ou l'exécution des peines.

Art. 26 - La Commission nationale de conciliation pénale statue sur les demandes de conciliation en séance plénière à la majorité absolue des membres présents. Un procès-verbal est dressé cet effet et signé par tous les membres; il indique tous les éléments de la conciliation pénale dont notamment la valeur des montants à rembourser et le projet ou les projets à réaliser qui ont été approuvés.

Le demandeur de conciliation pénale ou son avocat doit, dès la tenue de la séance, signer en bas du procès-verbal de la conciliation pénale.

Suite à la signature du procès-verbal de la conciliation pénale par toutes les parties, il est rédigé un projet de conciliation pénale définitive ou provisoire.

Art. 27 - La Commission nationale de conciliation pénale statue sur les demandes de conciliation dans un délai n'excédant pas quatre (4) mois à compter de la date de sa saisine du dossier de conciliation pénale.

Art. 28 - Le contrat de conciliation pénale définitive n'est conclu avec la Commission nationale de conciliation pénale qu'après consignation de la totalité des montants inclus dans l'accord de conciliation dans le fonds spécial ouvert auprès de la trésorerie de l'Etat conformément aux dispositions de l'article 38 du présent décret-loi et après remise d'un ou plusieurs récépissés de dépôt ou après réalisation des projets convenus et en apporter la preuve au moyen d'un rapport établi par la Commission chargée du suivi de l'exécution des accords de conciliation et de la réalisation des projets dans les régions, et après présentation par la personne intéressée d'un procès-verbal de réception provisoire de fin des travaux.

Il est dressé à cet effet un acte signé par le président de la Commission nationale de conciliation pénale et le demandeur de conciliation ou son avocat.

Chapitre III

De l'affectation des produits financiers de la conciliation pénale

Art. 29 - Il est ouvert, par arrêté du ministre chargé des finances, un fonds de concours auprès de la trésorerie de l'Etat dénommé « Compte des produits de la conciliation pénale pour le financement des projets de développement » dans lequel sont consignés les montants convenus, contre un récépissé délivré à l'intéressé, conformément aux dispositions de l'article 24 du présent décret-loi.

Art. 30 - Les fonds consignés dans le « Compte des produits de la conciliation pénale pour le financement des projets de développement » sont affectés au financement des projets de développement, et ce, sur la base de la spécificité des régions, des besoins de la population, des priorités nationales et locales et des objectifs définis par les plans de développement.

Les produits de la conciliation pénale sont répartis comme suit :

- 80% affectés aux délégations bénéficiant des projets précités selon leur classement allant des plus pauvres au moins pauvres.
- 20% affectés aux collectivités locales en vue de participer au capital d'établissements locaux ou régionaux sous forme de sociétés à caractère communautaire, de sociétés d'investissement ou de sociétés commerciales conformément à la législation en vigueur.

La gestion de ces fonds est soumise au contrôle de la Cour des comptes.

Chapitre IV

Exécution et effets de la conciliation pénale

Section première - Exécution de la conciliation pénale

Art. 31 - La Commission nationale de conciliation pénale assure le suivi de l'exécution des prévisions de la conciliation pénale provisoire dans le cas où la conciliation a abouti à la réalisation de projets, et ce, en coordination avec la Commission chargée du suivi de l'exécution des accords de conciliation et de la réalisation des projets dans les régions, laquelle doit lui remettre mensuellement les résultats de ses travaux conformément aux compétences qui lui sont confiées par le présent décret-loi.

Art. 32 - Si la demande de conciliation pénale comporte une offre de réalisation de projets dans l'une des délégations les plus pauvres, le conciliant doit assurer la garantie décennale du projet qu'il a réalisé en vertu de l'accord de conciliation pénale conformément à la législation en vigueur.

Art. 33 - La conclusion et l'exécution de la conciliation pénale entraîne le transfert de propriété des biens meubles et immeubles et droits qui ont été réalisés, et les remettre dans le cadre de l'exécution de la conciliation pénale pour les intégrer aux domaines de l'Etat.

Art. 34 - Le conservateur de la propriété foncière doit procéder de sa propre initiative à l'enregistrement des biens immeubles faisant l'objet de conciliation pénale définitive, aux domaines de l'Etat, en vertu de l'acte de conciliation définitive.

Section 2 - Effets de la conciliation pénale

Art. 35 - La conclusion de la conciliation pénale définitive entraîne l'extinction de l'action publique et la suspension des poursuites ou du procès, ou l'extinction de la peine. Le procureur général près la Cour de cassation délivre une attestation de clôture de la procédure de conciliation pénale, et ce, sur la base d'un rapport de la Commission chargée du suivi de l'exécution des accords de conciliation et de la réalisation des projets dans les régions, et après présentation par l'intéressé d'une copie authentique de l'accord de conciliation définitive et du procès-verbal de remise provisoire du projet dans le cas où l'objet de la conciliation consiste en la réalisation de projets, et sur la base d'un rapport de la Commission nationale de conciliation pénale et après présentation par l'intéressé d'une copie légale de l'accord de conciliation définitive et d'un récépissé de consignation de la totalité des montants dans le fonds des produits de la conciliation pénale dans le cas où l'objet de la conciliation consiste à payer des sommes d'argent.

Art. 36 - Le procureur général près la Cour de cassation notifie la clôture de la conciliation pénale au procureur général près la cour d'appel ou au procureur de la République près le tribunal saisi de l'affaire ou des poursuites. Il y est joint une copie de l'acte de conciliation pénale.

Le procureur général près la cour d'appel ou le procureur de la République doit ajouter au dossier de l'affaire une copie de l'ordonnance de clôture de la conciliation pénale et une copie de l'acte de conciliation et demander la déclaration de l'extinction de l'action publique par l'effet de la conciliation et la mise en liberté immédiate du demandeur de conciliation si ce dernier est placé en détention.

Si le demandeur de conciliation fait l'objet d'un jugement par défaut ou de l'exécution d'une peine privative de liberté, le procureur général près de la cour d'appel ou le procureur de la République rend une ordonnance portant extinction de la peine par l'effet de la conciliation et en informe le surveillant-chef de la prison pour qu'il procède à sa mise en liberté.

Si le demandeur de conciliation fait l'objet de poursuites pénales par le ministère public, le procureur général près de la cour d'appel ou le procureur de la République rend une ordonnance de classement de l'affaire en raison de l'extinction de l'action par l'effet de la conciliation et la mise en liberté du demandeur de conciliation si ce dernier est placé en détention.

Art. 37 - Si la conciliation définitive n'a pas abouti ou n'a pas été exécutée dans les délais impartis, les poursuites pénales, les procès ou l'exécution de la peine reprennent.

L'exercice des poursuites et le procès reprennent en vertu d'un écrit émanant de la Commission nationale de conciliation pénale adressé au ministère public, et ce :

- En cas de non-aboutissement à la signature de l'accord de conciliation,
- En cas de non-exécution des clauses de l'accord de conciliation pénale relatif au financement et à la réalisation d'un projet à l'une quelconque de ses étapes.

Art. 38 - Les délais de prescription de l'action publique sont suspendus durant la période d'exécution de la conciliation pénale.

La durée de la prescription de la peine à l'égard du demandeur de conciliation pénale est suspendue durant la période prescrite pour l'exécution de la conciliation pénale.

Art. 39 - Les effets de la conciliation pénale n'intéressent que le demandeur de conciliation et dans la limite des affaires, des peines, des poursuites et des actes énumérés dans l'accord de conciliation pénale.

Art. 40 - En cas de décès du demandeur de conciliation au cours de l'exécution de la conciliation pénale, ses héritiers se substituent à lui dans la poursuite des travaux d'exécution.

Art. 41 - Les écrits et les aveux enregistrés au cours de la conciliation pénale ne peuvent être utilisés contre le demandeur de conciliation dans aucune autre poursuite pénale n'ayant pas fait l'objet de conciliation pénale.

Chapitre V

Suivi de l'exécution des accords de conciliation et de la réalisation des projets dans les régions

Section Première - Commission de suivi de l'exécution des accords de conciliation et de la réalisation des projets dans les régions

Art. 42 - Il est créé une commission spéciale auprès du ministère chargé de l'économie dénommée « Commission de suivi de l'exécution des accords de conciliation et de la réalisation des projets dans les régions ».

Art. 43 - « La Commission de suivi de l'exécution des accords de conciliation et de la réalisation des projets dans les régions » est composée d'un président, d'un vice-président et de 7 membres nommés par décret Présidentiel, parmi les personnalités ayant compétence en matières juridique, économique, sociale, financière et autres spécialités techniques.

La Commission peut se faire assister par toute personne qu'elle juge la participation utile à ses travaux, parmi la population de la zone intéressée par la réalisation d'un projet dans le cadre de la conciliation pénale.

Les membres de la Commission exercent leurs fonctions à plein temps sans possibilité de cumul avec d'autres missions ou fonctions. Il leur est octroyé une indemnité mensuelle en plus de leur traitement d'origine, dont le montant est fixé par décret Présidentiel.

Le secrétariat de la Commission est assuré par un rapporteur nommé par décret Présidentiel.

La Commission se réunit sur convocation de son président ou, le cas échéant, du vice-président. Le quorum n'est atteint qu'en présence de la majorité des membres.

La Commission prend ses décisions à la majorité des voix des présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Art. 44 - « La Commission de suivi de l'exécution des accords de conciliation et de la réalisation des projets dans les régions » assure le suivi de l'exécution des accords de conciliation, le choix des projets et le suivi de leur réalisation. Elle est chargée :

- du classement par ordre décroissant des personnes intéressées par la conciliation provisoire, et ce, sur la base des montants prévus dans les accords de conciliation provisoire. Elle identifie le projet devant être réalisé par chacune d'elles, sur la base de l'ordre de classement officiel retenu par l'administration centrale concernant les zones allant des plus pauvres à celles qui sont moins pauvres.

- de la réception des dossiers de projets ayant été approuvé par les commissions régionales de suivi et de coordination des projets. Elle peut, le cas échéant, demander de lui fournir les données et les éclaircissements complémentaires et renvoyer le dossier du projet à la commission régionale intéressée pour en délibérer de nouveau et remédier aux irrégularités et manquements dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de sa réception par la commission régionale intéressée.

- du suivi de l'exécution des projets définitifs lui parvenant des commissions régionales.

- d'informer le bénéficiaire de la conciliation provisoire du projet qu'il lui est confié, le mettre en contact avec le conseil régional ou l'organisme public intéressé par le projet et l'inviter à conclure un contrat avec celui-ci en vue de réaliser le projet conformément à un dossier définitif établi à cet effet, dans délai maximum de 3 mois à compter de la date de convocation, comprenant les spécifications techniques du projet, son coût, les modalités et les étapes de sa réalisation, son mode de contrôle et les garanties s'y rapportant, réalisés par un bureau d'étude agréé conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 45 – Il est créé au niveau de chaque gouvernorat une commission dénommée « Commission régionale de suivi et de coordination des projets » présidée par le gouverneur et composée des directeurs des administrations régionales relevant des ministères au niveau de chaque gouvernorat.

Les services du gouvernorat assurent le secrétariat de la Commission et la conservation de ses procès-verbaux.

Les membres de la Commission exercent leurs fonctions à titre gratuit.

Art. 46 - « La Commission régionale de suivi et de coordination des projets » se réunit sur convocation de son président, le quorum n'est atteint qu'en présence de la majorité de ses membres.

Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, une seconde réunion est convoquée dans un délai n'excédant pas sept jours. Ses délibérations sont valables quel que soit le nombre des membres présents.

La Commission prend ses décisions à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du Président est prépondérante.

Le président de la commission peut inviter toute personne qu'il juge utile pour participer à ses travaux et émettre un avis consultatif.

Art. 47 - « La Commission régionale de suivi et de coordination des projets » est chargée de :

- Convoquer les habitants des délégations intéressées par quelque moyen que ce soit pour présenter des propositions de projets qu'ils désirent réaliser, et ce, soit directement auprès de la Commission contre récépissé, ou par lettre recommandée ou par courriel, et ce, dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de convocation.

La proposition de projet n'est acceptée que si elle signée par au moins 1000 habitants et accompagnée d'une étude préliminaire du projet comportant une description de celui-ci, une estimation de son coût, son potentiel de création d'emplois et, le cas échéant, son rendement.

- Etudier les propositions de projets acceptées dans la forme qui lui sont parvenues et statuer sur celles-ci à la lumière de :

- L'état de développement dans la délégation intéressée, en tenant compte des projets existants et réservés à la région.

- L'étendue de la réponse desdits projets aux aspirations des habitants et aux besoins de développement au sein de la délégation intéressée.

- Leur valeur ajoutée, leur faisabilité et leur coût approximatif.

À cet effet, la Commission procède à l'organisation de séances de travail avec les services techniques compétents en présence de représentants des personnes ayant proposé le projet, et ce, en vue d'auditer les études de faisabilité et les études technico-économiques relatives aux projets proposés.

Les différents organismes publics centraux et régionaux doivent faciliter les travaux des commissions régionales et leur fournir les données lui permettant de statuer sur lesdits projets.

- Annoncer la liste des projets retenus par tout moyen.

- Fournir une copie des dossiers de projets retenus et de ses procès-verbaux à la Commission de suivi de l'exécution des accords de conciliation et de la réalisation des projets dans les régions, et ce, dans un délai maximum de dix (10) jours à compter de la date de décision d'acceptation du projet. La Commission de suivi de l'exécution des accords de conciliation et de la réalisation des projets dans les régions doit notifier à la Commission nationale de conciliation pénale la liste des projets retenus, et l'informer également de l'état d'avancement desdits projets et lui soumet un rapport mensuel.

Art. 48 - La Commission de suivi de l'exécution des accords de conciliation et de la réalisation des projets dans les régions peut conclure des contrats à titre onéreux lui permettant de réaliser des services dans le cadre de ses attributions tel que la réalisation de recherches, d'expertises, de consultations pour le compte de l'Etat et des établissements publics et privés.

Section 2 - Enregistrement et base de données

Art. 49 - Il est procédé à l'enregistrement et à l'actualisation de l'enregistrement des établissements créés dans le cadre de l'affectation des produits de la conciliation pénale auprès du Registre national des entreprises conformément à la législation en vigueur. Un registre subsidiaire dénommé « Registre subsidiaire des établissements créés dans le cadre du développement des délégations les plus pauvres » leur est réservé.

Art. 50 - « La Commission de suivi de l'exécution des accords de conciliation et de la réalisation des projets dans les régions » met en place une base de données actualisée regroupant les établissements créés dans le cadre de l'affectation des produits de la conciliation pénale, laquelle est rendue public sur son site électronique. Elle doit obligatoirement être conforme au Registre national des entreprises.

Art. 51 - Le présent décret-loi sera publié au Journal officiel de la République tunisienne et entrera en vigueur à compter de la date de sa publication.

Tunis, le 20 mars 2022.

Le Président de la République

Kaïs Saïed

Décret-loi n° 2022-14 du 20 mars 2022, relatif à la lutte contre la spéculation illicite.

Le Président de la République,

Vu la Constitution,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-117 du 22 septembre 2021, relatif aux mesures exceptionnelles,

Après délibération du Conseil des ministres.

Prend le décret-loi dont la teneur suit :

Chapitre premier

Dispositions générales

Article premier - Le présent décret-loi a pour objet de lutter contre la spéculation illicite en vue d'assurer l'approvisionnement régulier du marché et d'assurer les circuits de distribution.

Art. 2 - Nonobstant les dispositions de la loi n°2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et des prix, les dispositions du présent décret-loi sont applicables à quiconque ayant exercé, à titre professionnel, habituel ou occasionnel, des activités économiques.

Art. 3 - Est coupable d'infraction de spéculation illicite prévue par le présent décret-loi et est puni des peines qui lui sont applicables, quiconque ayant:

- Commis par tout recours et tout moyen, directement, indirectement ou à travers un ou plusieurs intermédiaires des actes de spéculation illicite,

- Diffusé sciemment des nouvelles ou des informations fausses ou calomnieuses a fin de pousser le consommateur à la réticence à acheter ou en vue de provoquer une perturbation dans l'approvisionnement du marché et une hausse subite et non justifiée des prix,

- Présenté des offres sur le marché en vue de provoquer une perturbation dans son approvisionnement dans l'intention d'augmenter les prix,

- Réalisé des gains illicites en tirant profit de circonstances exceptionnelles pour présenter des offres à des prix supérieurs aux prix habituels,

- Procédé à des pratiques sur le marché en vue de bénéficier d'un gain ne résultant pas de l'application normale des règles de l'offre et de la demande,
- Détenu des produits dans l'intention de les faire passer en contrebande à l'extérieur du pays.

Art. 4 - Au sens du présent décret-loi on entend par :

- **Spéculation illicite** : tout stockage ou recel de biens ou marchandises quel qu'en soit la provenance ou la méthode de production dans l'objectif de provoquer une pénurie et de perturber l'approvisionnement du marché par lesdits biens et marchandises, ainsi toute hausse ou baisse artificielle de leur prix de manière directe ou indirecte ou par le biais d'un intermédiaire ou en ayant recours à des moyens électroniques ou toutes voies ou tous moyens frauduleux.
- **Pénurie** : manque de biens ou marchandises destinés à satisfaire les besoins du consommateur causé par l'augmentation de la demande et la diminution de l'offre.
- **Activité économique** : Tout exercice continu ou fréquent d'activités de production, négociation, transformation, spéculation, entremise ou courtage, ou d'activités ou services pour le compte d'autrui avec ou sans contrepartie, Elle englobe également chacune des activités énumérées au paragraphe précédent même si elle a été exercée à titre occasionnel ou pour une seule fois.

Chapitre II

De la constatation des infractions et leur poursuite

Art. 5 - Les infractions prévues par le présent décret-loi sont constatées par les officiers de la police judiciaire désignés ci-après:

- Les agents des administrations qui ont reçu des lois spéciales le pouvoir de rechercher et constater par des procès-verbaux certaines infractions, assermentés et habilités à cet effet,
- Les officiers de la police judiciaire mentionnés aux numéros 3 et 4 de l'article 10 du code de procédure pénale,
- Les agents assermentés et habilités par le ministre chargé du commerce parmi les agents appartenant au moins à la catégorie « A ».

Art. 6 - Tous les procès-verbaux dressés et signés par les agents mentionnés à l'article 5 du présent décret-loi sont adressés au procureur de la République territorialement compétent.

Art. 7 - Les agents mentionnés à l'article 5 du présent décret-loi, sont autorisés dans le cadre de l'exercice de leurs missions à :

- Pénétrer à tout moment, aussi bien de jour que de nuit, dans les locaux professionnels et autres lieux de stockage. Ils peuvent également procéder aux opérations de contrôle lors du transport des marchandises,
- Procéder à toutes les constatations nécessaires, et obtenir à la première réquisition les documents, pièces justificatives et livres nécessaires à leurs enquêtes et constatations, ou y obtenir des copies certifiées conformes à l'original,
- Saisir, contre récépissé, parmi les documents mentionnés au sous paragraphe précédent ou des copies de ces documents, certifiées conformes à l'original, ceux qui sont nécessaires pour l'établissement de la preuve de l'infraction ou pour la recherche des co-auteurs ou des complices de l'inculpé.
- Procéder à des perquisitions domiciliaires et saisir les documents s'y trouvant, et ce, conformément aux conditions légales et sur autorisation préalable du procureur de la République.

La perquisition domiciliaire et la saisie de documents ont lieu conformément au code de procédure pénale.

- Consulter et obtenir tous documents et informations détenus par les administrations, les établissements publics et les collectivités locales sans que le secret professionnel ne leur soit opposable, et ce, sous réserve des secrets et données protégés par des lois spéciales.

Art. 8 - Les agents mentionnés à l'article 5 du présent décret-loi peuvent, en cas de présomptions concernant la commission d'infractions prévues par le présent décret-loi ou lors de la recherche de marchandises, qui poursuivies à vue, sont introduites dans un local ou un bâtiment, effectuer des visites et des perquisitions dans les locaux où les marchandises et les documents se rapportant à ces infractions sont susceptibles de s'y trouver pour constater les infractions commises et en établir leurs preuves, et ce, conformément aux dispositions du code de procédure pénale.

Art. 9 - Les agents mentionnés à l'article 5 du présent décret-loi, peuvent saisir tous objets, marchandises et documents prouvant les infractions prévues par le présent décret-loi ou laissant croire à leur perpétration. Lors de chaque visite d'un local, intervenue au sens du présent article, un procès-verbal est rédigé conformément aux dispositions du code de procédure pénale, reprenant le déroulement de l'opération, les constatations matérielles faites et la description détaillée des objets saisis.

Une copie du procès-verbal et de la liste des marchandises saisies sont remises, contre un reçu, à l'occupant du local ou à celui qui le supplée.

Art. 10 - Les agents mentionnés à l'article 5 et après avoir décliné leur qualité, procèdent à la saisie réelle des produits objet du manquement aux dispositions du présent décret-loi.

Un procès-verbal de saisie est dressé à cet effet comportant obligatoirement les mentions suivantes :

- La date : par heure, jour, mois et année,
- Les noms des agents et leur qualité,
- Le lieu du constat,
- L'identité du détenteur de la marchandise, sa qualité et, le cas échéant, l'identité et la qualité de la personne présente à l'heure du constat,
- Le fondement juridique,
- Une description de l'objet saisi : nom du produit, ses quantités, sa marque, son emballage et, le cas échéant, son poids,
- Le gardien des marchandises saisies,
- La signature des agents, de la personne présente à l'heure du constat et, le cas échéant, du gardien des marchandises saisies. En cas d'abstention de signer, mention en est fait dans le procès-verbal.

Le procès-verbal peut également comporter toutes autres indications jugées par les agents verbalisateurs utiles aux fins de l'enquête.

Les produits saisis demeurent consignés auprès de la partie considérée et, le cas échéant, dans un lieu quelconque choisi par les agents verbalisateurs à condition qu'il y réponde aux conditions nécessaires de conservation du produit.

Lors de la saisie, les agents verbalisateurs doivent remettre au suspect un reçu indiquant la quantité des produits saisis et leur nature.

Art. 11 - Le procureur de la République doit demander au président du tribunal de première instance saisie, d'ordonner la confiscation civile pour le compte de l'Etat des marchandises saisies objet des infractions prévues par le présent décret-loi.

Nonobstant l'action publique, le président du tribunal statue sur la requête dans un délai de trois jours à compter de la date de sa saisine.

La décision de confiscation n'est susceptible d'aucun recours. Et le droit de la personne considérée par la confiscation à exercer un recours contre l'Etat en restitution de la valeur saisie est garanti en cas de présentation d'un jugement irrévocable prononçant son acquittement concernant les infractions objet des poursuites.

Le procureur de la République transmet la décision de confiscation au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières pour exécution, et ce, dans un délai de trois jours à compter de la date de prononcé de la décision.

Art. 12 - Les agents mentionnés à l'article 5 du présent décret-loi peuvent procéder à la destruction des produits saisis, après se faire délivrer une ordonnance du juge cantonal territorialement compétent, si cela est le seul moyen de mettre un terme au danger résultant desdits produits.

Le tiers saisi doit être averti de l'exécution de l'ordonnance de destruction.

Un procès-verbal de destruction est dressé et signé par les agents mentionnés au premier alinéa du présent article, le suspect, le tiers saisi ou son représentant lors de l'opération de destruction. Lorsque le procès-verbal est dressé en l'absence du suspect ou lorsque celui-ci s'abstient de le signer malgré sa présence, mention en est faite au procès-verbal.

La destruction est exécutée conformément à la réglementation en vigueur notamment celle relative à l'environnement, aux frais du suspect.

Art. 13 - Pour rechercher les infractions de spéculation illicite, les agents mentionnés à l'article 5 du présent décret-loi peuvent procéder à la fouille des marchandises et des moyens de transport. Tout conducteur d'un moyen de transport doit obtempérer à leurs ordres.

Lesdits agents peuvent recourir à tous les dispositifs appropriés en vue de faire arrêter les moyens de transport, en cas où les conducteurs ont omis d'obtempérer à leurs ordres.

Art. 14 - Les agents de la force publique doivent, en cas de besoin, prêter main-forte aux agents mentionnés aux premier et troisième alinéas de l'article 5 du présent décret-loi, en vue d'assurer le bon accomplissement de leurs missions.

Art. 15 - L'autorité judiciaire saisie ordonne la saisie des biens issus, de manière directe ou indirecte, des infractions prévues par le présent décret-loi. La juridiction doit prononcer leur confiscation pour le compte de l'Etat conformément à l'article 11 du présent décret-loi.

Art. 16 - A moins que les biens meubles et immeubles ne font pas l'objet d'une décision de confiscation, l'autorité judiciaire saisie ordonne leur gel, et ce, en cas de leur emploi pour commettre ou faciliter de commettre l'infraction, ou dans le cas où ils ont été obtenus, de manière directe ou indirecte, des infractions prévues par le présent décret-loi.

Chapitre III

Des Sanctions

Art. 17 - Est puni d'une peine de 10 ans d'emprisonnement et d'une amende de cent mille (100.000) dinars, quiconque aura commis les actes incriminés en vertu du présent décret-loi en tant que spéculation illicite.

La peine encourue est l'emprisonnement pendant vingt (20) ans et une amende de deux-cent mille (200.000) dinars, si la spéculation illicite concerne des produits subventionnés par le budget de l'Etat ou des médicaments ou autres produits pharmaceutiques.

La peine encourue est l'emprisonnement pendant trente (30) ans et une amende de cinq cent mille (500.000) dinars, si les infractions prévues par l'article 3 du présent décret-loi ont été commises en période de circonstances exceptionnelles ou d'urgence sanitaire ou d'épidémie ou de calamité.

La peine encourue est l'emprisonnement à perpétuité et une amende de cinq cent milles (500.000) dinars, si les infractions prévues par l'article 3 du présent décret-loi ont été commises par une entente ou une bande ou une organisation criminelle ou en cas de détention de produits dans l'intention de les faire passer en contrebande à l'extérieur du pays.

Art. 18 - Les complices des infractions prévues par le présent décret-loi sont passibles des peines encourues par les auteurs.

Art. 19 - Est exempt de peines encourues pour les infractions prévues par le présent décret-loi, à l'exception de la confiscation des biens, quiconque ayant averti les autorités judiciaires ou ayant communiqué des renseignements ou des informations qui ont permis de révéler les infractions prévues par le présent décret-loi.

Art. 20 - Sera considéré comme étant en état de récidive légale, quiconque aura commis une seconde infraction en matière de spéculation illicite au sens du présent décret-loi, et ce, au cours d'une année à compter de la date à laquelle la peine prononcée à son égard pour la première infraction a été subie ou exécutée.

En cas où la récidive est établie, la peine encourue ne peut être abaissée en des sous du double de la peine maximale de la seconde infraction.

Art. 21 - La peine sera portée au double de la peine maximale encourue pour l'infraction, si les produits objet de l'infraction illicite ne rentrent pas dans le cadre de l'activité habituelle du suspect.

Art. 22 - Lorsque la condamnation est établie pour les infractions prévues par le présent décret-loi, la juridiction prononce obligatoirement des peines complémentaires dont notamment l'interdiction d'exercer le commerce, la déchéance des droits civiques et l'interdiction d'accéder aux fonctions officielles au sein de l'Etat.

Art. 23 - La juridiction prononce obligatoirement la confiscation des biens ayant servi à commettre ou faciliter la commission de l'infraction ou ceux pour lesquels il est établi qu'ils sont le produit direct ou indirect de l'infraction, même s'ils ont été transférés à un autre patrimoine, et que ces biens soient restés en leur état ou transformés en un autre bien, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi.

Si la saisie effective n'a pas été rendue possible, une amende valant confiscation est prononcée, sans qu'elle puisse être inférieure en tous les cas à la valeur des biens sur lesquels a porté l'infraction.

Art. 24 - La juridiction prononce obligatoirement la confiscation de tout ou partie des biens meubles ou immeubles et tout ou partie des avoirs financiers du condamné, s'il est établi qu'ils ont servi à commettre les infractions prévues par le présent décret-loi.

La confiscation englobe les biens réalisés à l'issue des infractions prévues par le présent décret-loi, même s'ils ont été transférés aux ascendants, descendants, collatéraux, conjoints ou alliés de l'auteur, et que ces biens soient restés en leur état ou transformés en un autre bien.

Lesdites personnes ne sont libérées de cette décision qu'en rapportant la preuve que ces fonds ou biens ne proviennent pas du produit de l'infraction.

Art. 25 - L'extinction de l'action pénale pour cause de décès ne fait pas obstacle à ce que la confiscation des biens provenant des infractions prévues par le présent décret-loi et de leurs fruits, soit prononcée au profit de l'Etat dans la limite de ce qui est advenu aux héritiers par succession.

Art. 26 - Lorsque l'auteur des infractions prévues par le présent décret-loi est une personne morale, les peines d'emprisonnement prévues par le présent décret-loi sont applicables personnellement et selon le cas aux présidents directeurs généraux, directeurs, gérants et d'une manière générale à toute personne ayant la qualité pour représenter la personne morale. Les mêmes peines sont applicables aux complices.

Art. 27 - Toute personne morale ayant procédé au recel des biens provenant des infractions prévues par le présent décret-loi et leurs fruits, ou à leur conservation, en vue d'apporter son concours à l'auteur de ces infractions, encourt une amende égale à la valeur des biens objet de l'infraction, et la confiscation prévue par le présent décret-loi.

La personne morale encourt l'une des peines complémentaires suivantes :

- L'interdiction de participer aux marchés publics pour une période d'au moins cinq ans,
- La publication, à ses frais, d'un extrait du jugement rendu contre la personne morale dans l'un des journaux,
- La dissolution et la confiscation de ses biens au profit de l'Etat.

Et ce ci ne fait pas obstacle à l'application de la peine d'emprisonnement prévue par le présent décret-loi aux dirigeants des personnes morales si leur responsabilité personnelle est établie.

Art. 28 - Le présent décret-loi sera publié au Journal officiel de la République tunisienne et entrera en vigueur à compter de la date de sa publication.

Tunis, le 20 mars 2022.

Le Président de la République

Kaïs Saïed

Décret-loi n° 2022-15 du 20 mars 2022, relatif aux sociétés communautaires.

Le Président de la République,

Vu la Constitution,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-117 du 22 septembre 2021, relatif aux mesures exceptionnelles,

Après délibération du Conseil des ministres.

Prend le décret-loi dont la teneur suit :

Chapitre premier

Dispositions générales

Article premier - Le présent décret-loi a pour objet d'instituer un régime juridique propre aux sociétés communautaires, qui repose sur l'initiative collective et le bien commun.

Art. 2 - Est considérée comme société communautaire au sens du présent décret-loi, toute personne morale créée par un groupe communautaire, dont la raison de sa création consiste en la réalisation de la justice sociale et la répartition équitable des richesses, à travers l'exercice collectif d'une activité économique à partir de la zone territoriale dans laquelle le groupe communautaire est installé.

Art. 3 - Les sociétés communautaires visent à réaliser le développement régional notamment dans les délégations, et ce, conformément à la volonté collective de la communauté et en fonction des besoins et des spécificités de sa région.

Art. 4 - Les sociétés communautaires exercent une activité économique à partir de la zone territoriale dans laquelle elles sont installées.

Les sociétés communautaires jouissent de la personnalité juridique.

Art. 5 - Les sociétés communautaires procèdent notamment à :

1. La création de projets économiques en réponse aux besoins de la population, en fonction de la spécificité de la région considérée,
2. La gestion et la conduite du ou des projets qu'elles mènent au niveau de la région considérée,
3. La gestion des terres collectives en tenant compte de la législation en vigueur concernant la propriété foncière, et en se fondant sur la décision du Conseil de gestion,
4. La contribution au processus du développement durable et de la bonne gouvernance dans la région, conformément à la législation en vigueur (la responsabilité sociétale de l'entreprise).

Art. 6 - L'exercice de l'activité des sociétés communautaires repose sur les principes relatifs à l'initiative collective, le développement régional et le bien commun dont notamment :

- La participation des citoyens dans le développement des régions dans lesquelles ils résident,
- La primauté de l'être humain et la valeur du travail collectif sur le profit individuel,
- La réalisation des intérêts individuels à travers l'intérêt collectif,
- L'engagement libre, le retrait volontaire et la prévention de toutes les formes d'exclusion sociale,
- La gestion selon les règles de transparence, d'intégrité et de responsabilité,
- La bonne gouvernance basée sur les principes de transparence, d'efficacité et de responsabilité en vue d'assurer l'efficience économique et le bien commun,
- L'équité en termes de contribution des participants au capital de la société,

- Ne pas détenir plus d'une action par chaque participant,
- L'adoption de la règle d'une voix pour chaque membre, quelle que soit la valeur de son apport en capital, lors de la prise de décisions,
- La répartition d'un pourcentage des excédents résultant de l'activité de la société entre les participants,
- La propriété collective indivisible,
- La promotion sociale et l'éducation.

Art. 7 - Les sociétés communautaires sont soit locales soit régionales :

1/ Les sociétés communautaires locales :

A- Leur activité comprend une ou plusieurs prestations dans la limite de la circonscription territoriale dans laquelle elles sont installées, ou elles comprennent des participants résidents dans le périmètre d'une délégation.

B- Si leur activité dépasse les limites de la délégation dans laquelle elles sont installées, sans s'étendre sur l'ensemble du territoire du gouvernorat et à condition que les délégations considérées soient limitrophes.

2/ les sociétés communautaires régionales :

A- Leur activité comprend notamment une seule prestation qui s'étend sur l'ensemble du territoire du gouvernorat, ou comprennent des participants répartis sur deux ou plusieurs délégations non limitrophes.

B- Si elles ont été chargées de réaliser une prestation revêtant le caractère d'intérêt général sur l'ensemble du territoire du gouvernorat.

C- Si elles sont constituées par des sociétés communautaires locales.

Art. 8 - L'objet social des sociétés communautaires doit être conforme à la loi, l'ordre public et les bonnes mœurs. Leur activité ne peut pas méconnaître les règles de concurrence libre et loyauté.

Art. 9 - Il est interdit aux sociétés communautaires d'exercer une activité politique, ou de s'engager ou financer des processus politiques.

Il est interdit aux sociétés communautaires de s'adonner ni à des actions caritatives, ni à la collecte de dons à quelque titre que ce soit.

Art. 10 - Tous les documents et annonces émanant des sociétés communautaires doivent indiquer la dénomination sociale suivie des mots « société communautaire » et le mot « locale » ou « régionale » selon le cas, et faire mention du numéro d'immatriculation au Registre national des entreprises.

Art. 11 - La responsabilité des participants dans la société communautaire se limite au capital de la société et aux parts sociales de chaque participant.

Chapitre II

Des règles de constitution et de participation

Art. 12 - Les diverses sociétés communautaires sont constituées selon des statuts types fixés par décret Présidentiel qui déterminent notamment l'organisation administrative et financière ainsi que le mode de fonctionnement des sociétés communautaires.

Art. 13 - Les sociétés communautaires sont constituées par des personnes physiques dont le nombre ne peut être inférieur à 50 personnes ayant la qualité d'électeur pour les élections municipales.

Sont cumulables, les qualités de participant et de salarié dans la société communautaire.

Art. 14 - Le capital de la société communautaire locale ne peut être inférieur à dix mille dinars, et celui de la société communautaire régionale ne peut être inférieur à vingt mille dinars.

Art. 15 - Avant toute souscription, le projet des statuts types approuvé par les fondateurs doit être déposé auprès du greffe du tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve le siège social de la société. Toute personne intéressée peut demander à le consulter.

Art. 16 - Est réputé fondateur quiconque répond aux conditions de participation aux sociétés communautaires, et ayant concouru effectivement à la constitution de la société.

Ne peut être parmi les fondateurs :

- La personne déchue du droit d'administrer et de gérer une société,

- Les fonctionnaires et agents publics en exercice ou en détachement.

Avant toute souscription, les fondateurs doivent publier au Journal officiel de la République tunisienne et dans deux journaux quotidiens dont l'un en langue arabe, une notice destinée à l'information du public qui doit contenir les indications suivantes :

- 1- La dénomination sociale de la société à constituer, suivie, le cas échéant, de son siège,
- 2- La forme de la société, locale ou régionale,
- 3- Le montant du capital social à souscrire,
- 4- L'adresse prévue du siège social,
- 5- L'objet social, indiqué sommairement,
- 6- La durée prévue de la société,
- 7- La date et le lieu du dépôt du projet de statuts types;
- 8- Le nombre des actions à souscrire contre numéraire et la somme immédiatement exigible,
- 9- La valeur nominale des actions à émettre, distinction étant faite, le cas échéant, entre chaque catégorie,
- 10- La description sommaire des apports en nature, leur évaluation globale et leur mode de rémunération, avec indication du caractère provisoire de cette évaluation et de ce mode de rémunération,
- 11- Les avantages particuliers tels que stipulés dans le projet de statuts types au profit de toute personne ou d'une autorité administrative;
- 12- Les conditions d'admission aux assemblées générales des participants et d'exercice du droit de vote;
- 13- Les stipulations relatives à la répartition des excédents et à la constitution de réserves;
- 14- Le nom et le siège de la banque qui recevra les fonds provenant de la souscription, et le cas échéant, l'indication que les fonds seront déposés à la Caisse des dépôts et consignations,
- 15- Le délai ouvert pour la souscription, avec l'indication de la possibilité de clôture anticipée en cas de souscription intégrale avant l'expiration de ce délai,
- 16- Les modalités de convocation de l'assemblée générale constitutive et le lieu de réunion.

La notice est signée par les fondateurs, qui indiquent leur nom, prénom, domicile et nationalité, ainsi que la forme de la société, son siège social et le montant de son capital social.

Art. 17 - Les sociétés communautaires sont soumises à la procédure d'immatriculation prévue par la législation relative au Registre national des entreprises.

Le conseil d'administration doit déposer un exemplaire des statuts de la société communautaire et un extrait du Registre national des entreprises, auprès du gouverneur de la région pour les sociétés communautaires locales, ou auprès du ministre chargé de l'économie pour les sociétés communautaires régionales.

Art. 18 - Les personnes désirant participer à une société communautaire doivent répondre aux conditions suivantes :

- Etre résidentes à la délégation dans laquelle la société communautaire locale est installée, ou à l'un des gouvernorats dans lesquels les sociétés communautaires régionales sont installées,
- Ne pas exercer une activité concurrente à l'activité ou aux objectifs de la société communautaire.

Art. 19 - Les personnes désirant participer aux sociétés communautaires déposent leurs demandes auprès des fondateurs de la société et dans le lieu qu'ils désignent à cet effet.

Après la constitution, les demandes de participation sont déposées auprès du conseil d'administration au siège social de la société communautaire.

Ces demandes sont soumises à la plus prochaine assemblée générale ordinaire pour y statuer.

Ne peut être rejetée la participation de toute personne répondant aux conditions requises indiquées à l'article 18 du présent décret-loi.

En cas de rejet, la décision doit être motivée.

Art. 20 - Le capital de la société communautaire doit être intégralement libéré par les participants avant de procéder au dépôt au Registre national des entreprises.

Art. 21 - La société communautaire est régulièrement constituée et acquiert la personnalité morale à compter de la date de publication au Registre national des entreprises.

Art. 22 - La participation aux sociétés communautaires implique l'obligation de participer à son capital et à sa gestion, conformément aux conditions et modalités fixées par ses statuts.

Art. 23 - Il est mis fin à la participation de tout participant lors qu'il cesse de satisfaire aux conditions d'agrément de participation ou en cas de violation des principes fondamentaux de l'activité et de la gestion des sociétés communautaires.

La participation de tout membre prend fin pour cause de décès, exclusion ou démission, et ce, sans restitution de ce qui a été précédemment versé.

Art. 24 - Les non-participants dans les sociétés communautaires peuvent bénéficier de ses prestations à condition de respecter son régime de travail, ses règles de fonctionnement et ses objectifs sociaux, sans avoir droit aux excédents distribuables ni aux bénéfices réalisés.

Art. 25 - Le capital social est une propriété commune entre les associés. Chacun d'eux possède une part indivisible du capital à concurrence de son apport.

Chapitre III

Des règles de fonctionnement

Section première - Le conseil d'administration

Art. 26 - La société communautaire est administrée par un conseil d'administration composé de six membres au moins et douze membres au plus. Leur nombre est divisible par trois.

Les membres du conseil d'administration sont élus par l'assemblée générale constitutive ou l'assemblée générale ordinaire à la majorité des suffrages exprimés, pour une durée de trois ans.

La qualité de membre du conseil d'administration de la société communautaire est incompatible avec celle des conseils d'administration des sociétés commerciales, des mutuelles des services agricoles, des coopératives, des sociétés mutualistes et des mutuelles.

Nul ne peut être membre de conseil d'administration dans plus d'une seule société communautaire.

Art. 27 - Le conseil d'administration élit un président parmi ses membres à la majorité des suffrages exprimés.

Le candidat à la fonction de président du conseil d'administration doit répondre aux conditions suivantes :

- Détenir une participation au capital de la société communautaire,
- N'exerce pas une fonction représentative,
- N'occupe pas une responsabilité partisane.

Tout membre du conseil d'administration ou le président du conseil d'administration peut à tout moment être révoqué par l'assemblée générale ordinaire s'il a été condamné pour crime, ou délit intentionnel, ou s'il a porté atteinte ou tenté de porter atteinte aux intérêts de la société communautaire, ou lorsqu'un conflit d'intérêts est avéré à son égard.

Art. 28 - En cas de vacance pour cause de décès, démission ou révocation d'un ou plusieurs membres du conseil d'administration, celui-ci peut, entre deux assemblées générales ordinaires, procéder à des nominations à titre provisoire en vue d'atteindre le nombre minimum légal des membres. Ces nominations sont soumises à l'approbation de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Les membres du conseil d'administration ne peuvent renoncer à leurs fonctions sauf motif impérieux les empêchant de les exercer, et à défaut ils supportent le préjudice qui pourrait en résulter.

Art. 29 - Le conseil d'administration se réunit une seule fois au moins chaque mois, et chaque fois que l'intérêt de la société communautaire l'exige.

Art. 30 - Le conseil d'administration tient ses réunions en présence de tous ses membres. À défaut, la réunion est ajournée pour une période de sept jours, et dans ce cas la réunion est tenue en présence de la moitié au moins des membres du conseil d'administration.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix, et en cas de partage égal des voix, l'avis exprimé par le président du conseil est prépondérant. S'il existe plus de deux avis, les membres dont l'avis a recueilli le moins de voix sont tenus de rejoindre l'un des avis qui ont été émis.

Chaque membre du conseil d'administration dispose d'une seule voix. En cas de partage égal des voix, la voix du président du conseil est prépondérante.

Le conseil d'administration dispose de pouvoirs étendus pour agir au nom de la société communautaire dans la limite de son objet, exceptés les pouvoirs expressément attribués aux assemblées générales en vertu du présent décret-loi.

Les statuts types fixent les pouvoirs du conseil et les modes de son fonctionnement, ainsi que le mode de gestion administrative et financière des sociétés communautaires.

Section 2 - Les assemblées générales

Art. 31 - Les assemblées générales sont constitutives, ordinaires ou extraordinaires.

Art. 32 - Le rôle de l'assemblée générale constitutive se limite à :

- La convocation des participants pour se réunir pour la première fois,
- La constitution de la société communautaire,
- La désignation du premier conseil d'administration,
- L'approbation des statuts,
- Statuer, le cas échéant, sur les apports en nature,
- La désignation d'un commissaire aux comptes.

Art. 33 - L'assemblée générale ordinaire doit se réunir au moins une fois par année et dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice comptable. Elle est chargée de :

- L'admission des participants ou de mettre fin à leur participation à la société communautaire,
- L'élection et la révocation des membres du conseil d'administration et la désignation du commissaire aux comptes,
- Contrôler les actes de gestion de la société communautaire,
- L'approbation ou le rejet des comptes de l'exercice écoulé et, le cas échéant, prendre les mesures qui s'imposent à cet égard,
- Prendre les décisions qu'elle juge adéquates en ce qui concerne les résultats enregistrés, après consultation des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes.

Art. 34 - L'assemblée générale ordinaire est convoquée de manière périodique par le conseil d'administration, et ce, conformément aux dispositions des statuts de la société communautaire.

L'assemblée générale ordinaire peut être convoquée à l'initiative de la majorité absolue des membres du conseil d'administration, ou à la demande du tiers des participants, ou par le commissaire aux comptes, le comptable ou l'autorité de tutelle, ou par ordonnance de la juridiction compétente à la demande de tout intéressé.

Art. 35 - L'assemblée générale ordinaire est convoquée par un avis publié au Journal officiel de la République tunisienne et dans deux journaux quotidiens dont l'un en langue arabe, et par le biais d'affiches au siège de la société communautaire et de ses succursales s'il y a lieu, ainsi qu'au au siège de la délégation, et ce, dans un délai de quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion.

L'avis indiquera la date, l'heure et le lieu de la tenue de l'assemblée générale ordinaire, ainsi que l'ordre du jour.

Elle ne peut se réunir qu'en présence de la majorité absolue des participants à la société communautaire. Elle prend ses décisions à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Art. 36 - Les statuts types fixent les modalités de tenue de l'assemblée générale ordinaire et la prise de décisions ainsi que le mode de scrutin.

Chaque membre dispose d'une voix quel que soit le nombre de parts sociales qu'il a souscrites, et seuls les membres désignés trois jours au moins avant la date de l'assemblée générale ont le droit de vote à la date de tenue de l'assemblée générale.

Art. 37 - L'assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour :

- Modifier les statuts sans que cette modification soit contraire aux statuts types,
- Augmenter le capital de la société communautaire par l'émission de nouvelles actions ou par l'augmentation de la valeur nominale de l'action, ou réduire ce capital social suite à un rapport établi par le commissaire aux comptes ou le conseil d'administration,
- Connaître des questions relatives à la violation des dispositions légales ou des statuts de la société communautaire,
- Dissoudre la société communautaire, la fusionner avec d'autres sociétés communautaires, la scissionner en deux ou plusieurs sociétés communautaires, ou proroger sa durée.

Art. 38 - L'assemblée générale extraordinaire est convoquée à l'initiative de la majorité des deux tiers des membres du conseil d'administration, ou à la demande de la majorité absolue des participants, ou par le commissaire aux comptes, le comptable ou l'autorité de tutelle, ou par ordonnance de la juridiction compétente à la demande du tiers des participants.

La convocation pour la tenue de l'assemblée générale est faite dans les formes prévues à l'article 35 du présent décret-loi.

L'assemblée générale extraordinaire ne peut se réunir qu'en présence des deux tiers des membres au moins. Elle prend ses décisions à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Le conseil d'administration doit publier les décisions de l'assemblée générale extraordinaire au Journal officiel de la République tunisienne.

Les statuts types fixent les modalités de tenue de l'assemblée générale extraordinaire et la prise de décisions ainsi que le mode de scrutin.

Art. 39 - Les assemblées générales sont présidées par la partie qui a procédé à leur convocation en s'adjoignant deux rapporteurs élus par l'assemblée avant qu'elle ne débute.

Section 3 - Contrôle des comptes

Art. 40 - Si le chiffre d'affaires de la société communautaire ou son capital social dépasse un montant fixé par arrêté du ministre des finances, l'assemblée générale ordinaire désigne un commissaire aux comptes pour une durée de trois ans renouvelable une seule fois, lequel est choisi parmi les experts comptables inscrits au tableau de l'ordre des experts comptables de Tunisie ou parmi les comptables inscrits au tableau des spécialistes en comptabilité de la compagnie des comptables de Tunisie.

Art. 41 - Le commissaire aux comptes ne peut être désigné parmi les personnes ci-après énumérées :

- 1- Les membres du conseil d'administration ou les apporteurs en nature et tous leurs parents ou alliés, jusqu'au quatrième degré inclusivement,
- 2- Les personnes recevant sous une forme quelconque à raison de fonctions autres que celles de commissaire, un salaire ou une rémunération des membres du conseil d'administration ou de la société communautaire ou de toute entreprise possédant le dixième du capital de la société communautaire, ou dont la société communautaire possède au moins le dixième du capital. Les fonctions de commissaire en sont exceptées,
- 3- Les personnes auxquelles il est interdit d'exercer les fonctions de membre d'un conseil d'administration ou qui sont déchues du droit d'exercer ces fonctions,
- 4- Les conjoints des personnes citées aux numéros (1) et (2) du présent paragraphe.

Si l'une des causes d'incompatibilité ci-dessus indiquées survient au cours du mandat, l'intéressé doit cesser immédiatement d'exercer ses fonctions et en informer le conseil d'administration au plus tard quinze jours après la survenance de cette incompatibilité.

Art. 42 - Les commissaires aux comptes ne peuvent être désignés membres du conseil d'administration des sociétés qu'ils contrôlent pendant les cinq années qui suivent la cessation de leurs fonctions au sein de la société.

Toute désignation d'un commissaire aux comptes en contravention aux dispositions du présent article et de l'article 41 du présent décret-loi, est considérée comme nulle et non avenue.

Art. 43 - Toute désignation ou renouvellement de mandat du commissaire aux comptes doit faire l'objet d'une publication au Journal officiel de la République tunisienne et dans deux journaux quotidiens dont l'un est en langue arabe, et ce, dans le délai d'un mois à compter de la désignation ou du renouvellement.

Art. 44 - Le commissaire aux comptes ou le comptable vérifie, sous sa responsabilité, la régularité des comptes de la société communautaire et leur sincérité conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Il doit informer par un rapport écrit l'assemblée générale ordinaire des résultats de sa mission.

Il doit transmettre une copie de ses rapports à l'autorité de supervision.

Art. 45 - Le commissaire aux comptes ou le comptable a le droit de consulter la caisse et obtenir et vérifier les portefeuilles, les livres et les valeurs mobilières, de contrôler la régularité et la sincérité des inventaires et des états financiers, ainsi que l'exactitude des informations consignées dans tous les rapports établis par la société communautaire et notamment ses comptes.

A l'exclusion de toute immixtion dans la gestion de la société, les commissaires aux comptes opèrent toutes vérifications et tous contrôles qu'ils jugent opportuns.

Art. 46 - Les commissaires aux comptes sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Les commissaires aux comptes doivent également signaler à l'assemblée générale les irrégularités et les inexactitudes relevées par eux au cours de l'accomplissement de leur mission.

Le commissaire aux comptes ou le comptable, doit révéler au procureur de la République territorialement compétent, les irrégularités dont il a eu connaissance dans la direction et la gestion de la société communautaire et la gestion de ses biens et comptes, susceptibles de constituer une infraction, sans que leur responsabilité puisse être engagée pour révélation du secret professionnel.

Art. 47 - Le ou les commissaires aux comptes qui se trouvent dans l'impossibilité d'exécuter leurs missions doivent en avertir la société communautaire et lui restituer, dans le mois qui suit la date de l'empêchement, les documents en leur possession accompagnés d'un rapport motivé. Ils doivent également en aviser le conseil de l'ordre des experts comptables de Tunisie dans les mêmes délais.

Art. 48 - Le ou les commissaires aux comptes peuvent être relevés de leurs fonctions pour juste motif par le juge des référés à la demande :

- Du ministère public,
- Du conseil d'administration,
- Des participants détenant vingt-cinq pour cent au moins du capital de la société communautaire.

Le commissaire aux comptes relevé de ses fonctions est remplacé par l'assemblée générale ou par le juge des référés selon le cas.

Art. 49 - Est puni d'une peine d'emprisonnement allant d'un an à cinq ans et d'une amende allant de mille deux cents à cinq mille dinars ou de l'une de ces deux peines seulement, tout commissaire aux comptes qui aura sciemment donné ou confirmé des informations mensongères sur la situation de la société communautaire ou qui n'aura pas révélé au procureur de la République les infractions dont il aura eu connaissance.

Les dispositions de la loi pénale relative à la révélation du secret professionnel sont applicables aux commissaires aux comptes.

Art. 50 - Les commissaires aux comptes et les comptables sont responsables envers la société et envers des tiers des conséquences dommageables des négligences ou fautes par eux commises dans l'exercice de leurs fonctions.

Ils ne sont pas civilement responsables des dommages résultant des infractions commises par les membres du conseil d'administration sauf si en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas révélés dans leur rapport à l'assemblée générale.

Art. 51 - Les actions en responsabilité contre les commissaires aux comptes et les comptables se prescrivent par trois années à compter de la découverte du fait dommageable. Toutefois, si le fait est qualifié de crime l'action se prescrit par dix ans.

Chapitre IV

Dispositions financières

Art. 52 - Le capital social de la société communautaire est constitué de parts sociales obligatoirement nominatives et indivisibles.

Les sociétés communautaires régionales peuvent émettre des parts sociales facultatives qui donnent droit à un intérêt en cas de réalisation de bénéfices, et peut être égale au taux d'intérêt légal sur le marché financier. Ces parts ne confèrent pas à leurs titulaires le droit de vote.

Art. 53 - Les parts sociales obligatoires peuvent être cédées entre les participants dans la même société communautaire ou à des personnes non participantes qui répondent aux conditions de participation fixées par le présent décret-loi, et ce, après approbation de l'assemblée générale ordinaire, tout en priorisant les participants de la société communautaire désirant acquérir ces parts sociales.

Art. 54 - Les sociétés communautaires locales peuvent participer au capital des sociétés communautaires régionales qui ont des activités conjointes ou intégrées.

Art. 55 - Lorsque la société communautaire réalise des bénéfices nets ou des excédents à la clôture de chaque exercice comptable :

- Un taux de 15% est affecté sous forme de réserves obligatoires jusqu'à atteindre un taux de 50% du capital de la société communautaire,
- Un taux de 20% est affecté aux activités sociales, culturelles et environnementales,
- Le reliquat des bénéfices et excédents est distribué dans la limite d'un taux n'excédant pas 35%, par décision de l'assemblée générale,
- Ce qui en reste est affecté au développement de ses activités au niveau local et régional.

Art. 56 - En cas de fusion ou cession de sociétés communautaires, les réserves obligatoires sont incorporées au profit de la société nouvelle ou bénéficiaire.

Art. 57 - Les sociétés communautaires sont régies par le système comptable des entreprises.

L'exercice comptable de la société communautaire débute le premier janvier et prend fin au 31 décembre de la même année. Des dates différentes peuvent être adoptées en fonction de la spécificité de l'activité de chaque société communautaire.

Toutefois, le premier exercice comptable de la société communautaire débute à compter de la date de sa constitution jusqu'à la clôture de l'exercice comptable.

Chapitre V

De la responsabilité des administrateurs

Art. 58 - Les administrateurs sont considérés comme individuellement ou solidairement responsables envers la société communautaire ou envers les tiers selon le cas, pour les fautes commises dans l'exercice de leurs fonctions.

En plus des parts sociales souscrites en application des dispositions des articles 52 et 53 du présent décret-loi, chaque administrateur doit être, tout au long de son mandat, détenteur d'un nombre de parts sociales, déterminé par les statuts types, destinées à garantir tous ses actes de gestion. Ces parts sociales doivent être nominatives, non négociables et incessibles.

Art. 59 - Les membres du conseil d'administration de la société communautaire et ses dirigeants doivent, avant la prise de leurs fonctions, aviser conseil d'administration, le commissaire aux comptes ou le comptable de toutes les opérations à caractère financier ou particulier en cours entre eux et la société communautaire, ou entre celle-ci et toute entreprise dans laquelle l'un d'eux est participant nominatif, mandataire, administrateur ou directeur.

Art. 60 - Est soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration, toute convention conclue entre la société communautaire et l'un des administrateurs ou des dirigeants ou entre elle et une entreprise dont l'un des administrateurs ou dirigeants est un participant nominatif, représentant, mandataire ou directeur.

Les accords prévus par le premier alinéa du présent article concernent :

- Les emprunts, les avances, les avals et les garanties sous quelque forme que ce soit, conclus au profit des tiers, des participants, des dirigeants ou des membres du conseil d'administration et leur conjoints, ascendants et descendants, même par personne interposée,

- La location ou la cession de fonds de commerce ou d'un de leurs éléments,

Le commissaire aux comptes ou le spécialiste en comptabilité doit être informé de tous ces actes et conventions.

Le commissaire aux comptes ou le comptable doit présenter un rapport spécial à l'assemblée générale ordinaire de clôture de l'exercice comptable, concernant les conventions approuvées par le conseil d'administration.

Art. 61 - Tout avantage procuré au président du conseil d'administration, au membre du conseil d'administration, au directeur ou au directeur général par des conventions, aux dépens de la société communautaire, n'est considéré comme un justificatif exonératoire de sa responsabilité.

Art. 62 - Sont punis d'une peine allant d'un an à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende allant de mille à dix mille dinars :

- Les personnes qui, sciemment et de mauvaise foi, font attribuer à des apports en nature une évaluation supérieure à leur valeur réelle,

- Les membres du conseil d'administration et les dirigeants qui sciemment procèdent à la falsification des documents comptables et commerciaux de la société communautaire, ou qui publient ou adoptent des documents inexacts en vue de dissimuler la véritable situation de la société communautaire,

- Les membres du conseil d'administration et les dirigeants qui, de mauvaise foi font, des biens ou du crédit de la société communautaire, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, dans un dessein personnel ou pour favoriser une autre société ou une autre entreprise,

- Les membres du conseil d'administration ou les dirigeants qui ont illégalement distribué ou ordonner la distribution de fonds ou avantages matériels.

Chapitre VI

De l'accompagnement et de la supervision

Section première - L'accompagnement et la supervision des sociétés communautaires locales

Art. 63 - Les autorités locales sont chargées d'accompagner et superviser les sociétés communautaires locales.

Art. 64 - Les sociétés communautaires locales soumettent obligatoirement au gouverneur territorialement compétent :

- Les budgets prévisionnels (approuvés),

- Les états financiers définitifs (approuvés),

- Les rapports de contrôle des comptes,

- Tous les autres justificatifs nécessaires prouvant que la société communautaire locale est dirigée conformément aux règles juridiques auxquelles elle est soumise.

Art. 65 - Le gouverneur intéressé adresse, dans un délai d'un mois à compter de la date de réception des documents énumérés à l'article 64 du présent décret-loi, ses observations et réserves au président du conseil d'administration de la société communautaire locale. Celui-ci doit les soumettre au conseil d'administration afin de prendre les mesures nécessaires à leur égard.

En cas où la société communautaire gère un service public ou des biens publics, son conseil d'administration doit informer le gouverneur territorialement compétent des mesures qui ont été prises au vu des observations et réserves formulées par ce dernier, tout en apportant le cas échéant, la motivation nécessaire, et ce, dans un délai d'un mois à compter de la date de réception des observations et réserves du gouverneur.

En cas où le conseil d'administration n'a pas satisfait aux recommandations qui lui sont faites ou les mesures prises n'ont pas donné de résultats, le gouverneur peut, après une mise en demeure de la société communautaire locale restée sans résultat à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de sa notification, retirer le service ou les biens publics mis à la disposition de la société communautaire locale.

Cette mesure ne fait pas obstacle à l'accomplissement des démarches administratives et des poursuites judiciaires qui s'imposent.

Section 2 - L'accompagnement et la supervision des sociétés communautaires régionales

Art. 66 - Les autorités régionales et centrales sont chargées d'accompagner et superviser les sociétés communautaires régionales.

Art. 67 - Les sociétés communautaires régionales soumettent obligatoirement au ministre chargé de l'économie en vue d'approbation, les documents suivants :

- La loi cadre et l'organigramme,
- Le statut du personnel et le régime de rémunération,

Les sociétés communautaires régionales présentent dans un délai fixé par les statuts types au ministre chargé de l'économie pour information, et, le cas échéant, pour ordonner les suites à donner, les documents suivants:

- Les budgets prévisionnels (approuvés),
- Les procès-verbaux des assemblées générales,
- Les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration,
- Les états financiers (approuvés),
- Les rapports de contrôle des comptes,
- Tous les autres justificatifs nécessaires prouvant que la société communautaire régionale est régulièrement dirigée.

Art. 68 - Le ministre chargé de l'économie adresse, dans un délai d'un mois à compter de la date de réception des documents énumérés à l'article 67 du présent décret-loi, ses observations et réserves au président du conseil d'administration de la société communautaire régionale. Celui-ci doit les soumettre au conseil d'administration afin de prendre les mesures nécessaires à leur égard.

En cas où la société communautaire gère un service public ou des biens publics, son conseil d'administration doit informer le ministre chargé de l'économie des mesures qui ont été prises au vu des observations et réserves formulées, tout en apportant le cas échéant, la motivation nécessaire, et ce, dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de ces observations et réserves.

En cas où le conseil d'administration n'a pas satisfait aux recommandations qui lui sont faites ou les mesures prises n'ont pas donné de résultats, le ministre chargé de l'économie peut, après une mise en demeure de la société communautaire régionale restée sans résultat à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de sa notification, demander le retrait du service et des biens publics mis à la disposition de la société communautaire régionale par arrêté du ministre chargé des domaines de l'Etat.

Cette mesure ne fait pas obstacle à l'accomplissement des démarches administratives et des poursuites judiciaires qui s'imposent.

Section 3 - Des résultats du contrôle

Art. 69 - Si l'autorité de supervision constate une violation des dispositions des statuts de la société communautaire ou un manque de considération pour ses intérêts, elle peut convoquer une assemblée générale extraordinaire pour se réunir dans les quinze jours, et ce, pour examiner la situation de la société communautaire.

Elle peut en outre suspendre l'exécution de toute décision qu'elle juge préjudiciable aux intérêts de la société communautaire de manière provisoire, jusqu'à ce que l'assemblée générale extraordinaire statue sur les questions soulevées.

Art. 70 - Le conseil d'administration communique une copie du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire à l'autorité de supervision dans un délai de quinze jours à compter de la date de la réunion. Si l'autorité de supervision juge que les décisions rendues par l'assemblée générale extraordinaire sont inopportunes, elle peut prendre une décision de dissolution du conseil d'administration et désigner une commission administrative provisoire qui gère la société communautaire jusqu'à ce que l'assemblée générale ordinaire procède à la désignation d'un nouveau conseil d'administration dans un délai fixé par les statuts types.

S'il s'avère que les mesures qui ont été prises pour remédier aux violations sus indiquées sont infructueuses, l'autorité de supervision peut demander à la juridiction territorialement compétente la dissolution de la société communautaire.

Chapitre VII

De la dissolution et de la liquidation

Art. 71 - Les sociétés communautaires sont dissoutes dans les cas suivants :

- Lorsqu'elle perd les trois quarts du capital,
- Lorsque le nombre d'adhérents tombe en dessous du seuil minimum prévu par les statuts types,
- Par la volonté de la majorité des deux tiers des adhérents,
- Par l'extinction de son objet social et la réalisation de ses objectifs,
- Par l'expiration du terme fixé pour sa durée, ou par l'accomplissement de la condition ou autre fait résolutoire sous laquelle elle a été contractée,
- Par l'extinction de la chose commune ou la perte partielle assez considérable pour empêcher une exploitation utile,
- Par une décision judiciaire rendue à la demande des deux tiers des participants.

Art. 72 - Les sociétés communautaires sont liquidées conformément à la législation en vigueur relative aux liquidateurs, mandataires de justice, syndics et administrateurs judiciaires, conformément aux conditions et procédures prévues par le présent décret-loi.

La personnalité juridique de la société subsiste pour les besoins de la liquidation.

Art. 73 - Tous les associés, même ceux qui ne prennent point part à l'administration, ont le droit de prendre part à la liquidation. La liquidation est faite par les soins de tous les associés, ou d'un liquidateur nommé par eux à l'unanimité, s'il n'a été préalablement indiqué par le contrat de la société communautaire.

S'ils ne sont pas tombés d'accord sur sa désignation ou s'il existe une raison valable de ne pas confier la liquidation à celui qui a été indiqué par le contrat de société communautaire, la désignation intervient alors par le président du tribunal de première instance selon la procédure de référé, à la requête du conseil d'administration ou de l'un des associés.

Art. 74 - Tant que le liquidateur n'a pas été nommé, les administrateurs ou les dirigeants sont constitués dépositaires des biens sociaux, et doivent pourvoir aux affaires urgentes de la société communautaire.

Après la dissolution de la société, les administrateurs ou les dirigeants ne peuvent engager aucune opération nouvelle, si ce n'est celles qui sont nécessaires pour liquider les affaires entamées avant la dissolution, en cas de contravention, ils sont personnellement et solidairement responsables des affaires par eux engagées.

Les dispositions du présent article sont applicables du jour de l'expiration du terme de la durée fixée pour la société communautaire, ou de la consommation de l'affaire pour laquelle elle s'est constituée, ou de l'événement qui, d'après la loi, produit la dissolution de la société communautaire.

Art. 75 - Tous les actes et pièces d'une société communautaire dissoute doivent contenir la mention expresse qu'elle est en liquidation. Les clauses du contrat de société communautaire et les dispositions de la loi relatives aux sociétés existantes s'appliquent à la société en liquidation, tant dans les rapports des associés entre eux que dans leurs rapports avec les tiers, dans la mesure où elles peuvent s'appliquer à une société en liquidation.

Art. 76 - Lorsqu'il y a plusieurs liquidateurs, ils ne peuvent agir séparément s'ils n'y sont expressément autorisés.

Art. 77 - Dès son entrée en fonctions, le liquidateur est tenu de dresser, conjointement avec les administrateurs ou les dirigeants de la société, l'inventaire et le bilan actif et passif de la société qui seront souscrits par les uns et par les autres.

Il doit recevoir et conserver les livres et les documents de la société qui lui sont remis par les administrateurs ou les dirigeants, il prend note, en forme de journal et par ordre de date, de toutes les opérations relatives à la liquidation, selon le régime comptable de la société communautaire, et il doit également garder les justificatifs de ses comptes et autres pièces relatives à la liquidation.

Art. 78 - Le liquidateur représente la société communautaire en liquidation, et il en a l'administration.

En vertu de son mandat, le liquidateur est habilité d'accomplir tous les actes nécessaires afin de réaliser l'actif et acquitter le passif de la société communautaire, notamment le recouvrement des créances, de terminer les affaires pendantes, de prendre toutes les mesures conservatoires requises par l'intérêt commun, de faire toutes publicités nécessaires afin d'inviter les créanciers à présenter leurs créances, de payer les dettes sociales liquides ou exigibles, de vendre judiciairement les immeubles de la société qui ne peuvent être commodément partagés, de vendre les marchandises en magasin et le matériel de la société; le tout, sauf les réserves exprimées dans l'acte de sa nomination ou les décisions qui seraient prises par les associés à l'unanimité au cours de la liquidation.

Art. 79 - Si un créancier connu ne se présente pas, le liquidateur est autorisé à consigner la somme à lui due à la Caisse de consignation, dans le cas où la consignation est de droit. Pour les créances non échues ou en litige, le liquidateur est tenu de réserver et de déposer en lieu sûr une somme suffisante pour y faire face.

Art. 80 - En cas d'insuffisance des fonds de la société communautaire pour faire face au passif exigible, le liquidateur doit alors demander aux associés les sommes à ce nécessaires lorsque ces derniers sont redevables en totalité ou en partie de leur quote-part ou apport social du capital social si les associés sont tenus de les fournir lorsqu'ils sont débiteurs de tout ou partie de leur apport social, dans la limite du capital de la société communautaire.

La part des associés insolvable, se répartit sur les autres dans la proportion où ils sont tenus des pertes, dans la limite du capital de la société communautaire.

Art. 81 - Le liquidateur ne peut ni transiger ni compromettre ni abandonner des sûretés si ce n'est contre paiement ou contre des sûretés équivalentes, ni céder à forfait ce dont il est chargé de liquider, ni aliéner à titre gratuit, ni entamer des opérations nouvelles s'il n'y est expressément autorisé. Il peut, toutefois, engager des opérations nouvelles dans la mesure où elles seraient nécessaires pour liquider des affaires pendantes. Si le liquidateur contrevient à ces obligations, il est personnellement responsable des opérations engagées, cette responsabilité est solidaire, lorsqu'il y a plusieurs liquidateurs.

Art. 82 - Le liquidateur peut déléguer à des tiers le pouvoir de faire un ou plusieurs actes déterminés, il répond, d'après les règles du mandat, des personnes qu'il se substitue.

Art. 83 - Le liquidateur, même nommé par le tribunal, est tenu de se conformer aux décisions unanimes des associés, ayant trait à la gestion de la société communautaire.

Art. 84 - Le liquidateur est tenu de clarifier pleinement la condition des participants chaque fois qu'ils le lui demandent, et de mettre à leur disposition les registres et documents relatifs à ses actes.

Art. 85 - Le liquidateur est tenu de toutes les obligations du mandataire salarié en ce qui concerne la reddition de ses comptes et la restitution de ce qu'il a touché à l'occasion de son mandat. Il doit, à la fin de la liquidation, dresser un inventaire et un bilan actif et passif de la société communautaire, résumant toutes les opérations par lui accomplies et la situation définitive qui en résulte.

Art. 86 - Le liquidateur répond de son fait et de sa faute, d'après les règles du mandat salarié. S'il y a plusieurs liquidateurs, ils répondent solidairement entre eux.

Art. 87 - Le liquidateur qui a payé de ses deniers les dettes de la société communautaire, ne peut exercer que les droits des créanciers qu'il a désintéressés. Il n'a de recours contre les associés qu'à proportion de leurs intérêts.

Art. 88 - Après la fin de la liquidation et la remise des comptes, les livres, papiers et documents de la société doivent être déposés par les liquidateurs au greffe du tribunal ou autre lieu sûr désigné par le tribunal, si les intéressés ne leur indiquent, à la majorité, la personne à laquelle ces documents doivent être remis. Ces documents doivent être conservés pendant quinze ans à compter de la date de leur dépôt.

Les intéressés et leurs héritiers et ayant cause, de même que les liquidateurs, ont le droit quand bon leur semble de consulter et de se faire délivrer copie de ces documents.

Art. 89 - Les liquidateurs sont révocables pour juste motif et à la majorité des associés. Sont réputés justes motifs justifiant la révocation les actes de mauvaise gestion, les mésintelligences graves survenues entre eux et les associés, les manquements significatifs de certains d'entre eux à leurs devoirs ou l'incapacité d'exercer ces devoirs.

Les liquidateurs ne peuvent, sans motif légitime d'empêchement, renoncer à leurs fonctions, à peine des dommages-intérêts envers les associés.

Art. 90 - Au cas où la liquidation dégage un boni de liquidation, ce boni de liquidation est utilisé comme suit :

- La restitution des parts sociales des associés,
- La répartition du reliquat entre les associés selon les modalités prévues par l'article 55 du présent décret-loi.

Chapitre VIII

Dispositions diverses

Art. 91 - Il est interdit à toute entreprise d'utiliser dans sa dénomination, publicité, ses marques de fabrique et ses emballages ainsi que tous les documents qu'elle émet le terme « société communautaire », ou tout autre terme susceptible de créer une confusion avec les sociétés communautaires constituées conformément aux dispositions du présent décret-loi.

Les peines prévues à l'article 51 de la loi n° 2001-36 du 17 avril 2001, relative à la protection des marques de fabrique, de commerce et de services sont applicables à tout contrevenant aux dispositions du premier alinéa du présent article.

Art. 92 - Les sociétés communautaires et les associés de ces sociétés sont exonérés des impôts, taxes et redevances exigibles, prévus par la législation fiscale en vigueur, pour une durée de dix (10) ans à compter de la date de leur création.

Art. 93 - Aucun associé à une société communautaire ne peut demander l'apposition des scellés sur le patrimoine de la société communautaire ou sa liquidation à l'exception des cas prévus par l'article 71 du présent décret-loi.

Art. 94- Le détournement des participations publiques en numéraire ou en nature par les sociétés communautaires, entraîne la restitution des subventions et le paiement des montants des avantages et exonérations financières et fiscales dont ont bénéficié, avec l'application des sanctions prévues par la législation en vigueur.

Art. 95 - Dans le cadre de la procédure de redressement des sociétés commerciales en difficultés économiques, la société commerciale peut être transformée en société communautaire et ouvrir son capital à la participation des associés conformément aux conditions et procédures du présent décret-loi.

Art. 96 - Sera puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de dix mille dinars, quiconque aura contrevenu aux dispositions de l'article 9 du présent décret-loi.

Art. 97 - Le présent décret-loi sera publié au Journal officiel de la République tunisienne et entrera en vigueur à compter de la date de sa publication.

Tunis, le 20 mars 2022.

Le Président de la République

Kaïs Saïed

Décrets et arrêtés

PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT

Par décret Présidentiel n° 2022-281 du 17 mars 2022.

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Ali Marmouri gouverneur au gouvernorat de Jendouba.

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

ISSN.0330.7921

Certifié conforme : le président directeur général de l'I.O.R.T

"Ce numéro du Journal Officiel de la République Tunisienne a été déposé au siège du gouvernorat de Tunis le 21 mars 2022"